



**江华瑶族自治县
人民代表大会常务委员会**

公 报

2023

第 1 号

江华瑶族自治县人民代表大会关于 修改《江华瑶族自治县自治条例》的决定

(2023年2月16日江华瑶族自治县第十八届人民代表大会第三次会议通过 提请湖南省第十四届人民代表大会常务委员会第三次会议批准)

江华瑶族自治县第十八届人民代表大会第三次会议决定对《江华瑶族自治县自治条例》作如下修改:

一、将第三章“人民法院和人民检察院”修改为“监察委员会、人民法院和人民检察院”，将第四章“经济建设与社会发展事业”改为两章，分别作为第四章“经济建设”和第六章“社会事业”，将第五章“财政与金融”修改为“财政金融”，增加一章“人才队伍建设”作为第七章。

二、将第一条修改为：“根据《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国民族区域自治法》和其他法律法规规定，结合江华瑶族自治县（以下简称自治县）实际，制定本条例。”

三、删除第二条第一款。

四、将第五条改为第二条，修改为：“自治县的各族人民在中国共产党领导下，坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、‘三个代表’重要思想、科学发展观、习近平新时代中

国特色社会主义思想为指导，走中国特色社会主义道路，建设‘神州瑶都’，推进中国式现代化建设，争当民族地区高质量发展标杆，努力把自治县建设成为政治安定、民族团结、经济发展、文化繁荣、社会和谐、环境优美的民族区域自治地方。”

五、增加一条，作为第三条：“自治县坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线，加强民族团结进步宣传教育，深化民族团结进步创建，增进各民族对伟大祖国、中华民族、中华文化、中国共产党、中国特色社会主义的认同，促进各民族广泛交往交流交融。”

“自治县积极推广全国通用的普通话和规范汉字。”

六、将第五十九条、第六十一条、第六十三条合并，作为第四条，修改为：“自治县维护和发展平等、团结、互助、和谐的社会主义民族关系，对各民族公民进行民族政策教育。禁止民族歧视、破坏民族团结、制造民族矛盾和民族分裂行为。”

“自治县坚持各民族一律平等原则，充分听取各民族代表的意见，依法妥善处理涉民族因素的案事件。”

七、将第七条改为第五条，修改为：“自治县保障各民族公民在法律面前一律平等。自治县的各民族公民都享有宪法和法律规定的权利，同时必须履行宪法和法律规定的义务。”

八、将第二条第二款、第三条、第九条第三款合并，作为第六条，修改为：“自治县人民代表大会和自治县人民政府是自治县的自治机关(以下简称自治机关)。”

“自治机关依法行使县级国家机关的职权，同时依法行使自治权。

“自治机关行使职权实行民主集中制原则。

“自治机关驻沱江镇。”

九、将第九条第一款改为第七条，修改为：“自治县人民代表大会是自治县地方国家权力机关。自治县人民代表大会常务委员会是自治县人民代表大会的常设机关，对自治县人民代表大会负责并报告工作。”

十、将第十条改为第八条，修改为：“自治县人民代表大会代表名额和各民族代表的比例，根据法律规定的原则确定。

“自治县人民代表大会常务委员会组成人员中，瑶族公民所占比例应与其人口在全县人口中的比例相适应，并有瑶族公民担任常务委员会主任或者副主任。”

十一、将第九条第二款作为第九条，修改为：“自治县人民政府是自治县人民代表大会的执行机关，是自治县地方国家行政机关，对自治县人民代表大会和上一级国家行政机关负责并报告工作。

“在自治县人民代表大会闭会期间，自治县人民政府对自治县人民代表大会常务委员会负责并报告工作。”

十二、将第十一条改为第十条，修改为：“自治县县长由瑶族公民担任。

“自治县人民政府组成人员以及所属工作部门的工作人员

中，应当合理配备瑶族、壮族和其他少数民族的人员。”

十三、将第四条、第十八条第一款合并，作为第十一条，修改为：“自治机关把国家利益放在首位，维护国家统一，保证宪法和法律法规在自治县的遵守和执行，积极完成上级国家机关交给的各项任务。

“自治机关根据自治县的实际情况，制定国民经济和社会发展规划以及相应的政策措施，自主安排和管理自治县的经济社会发展事业。”

十四、将第六条改为第十二条，修改为：“自治机关根据本县的实际情况，在不违背宪法和法律法规的原则下，有权采取特殊政策和灵活措施，推动本县经济、社会、文化等各项事业高质量发展。

“自治县人民政府在贯彻执行上级国家机关的决议、决定、命令和指示过程中，如有不适合自治县实际情况的，可以报经该上级国家机关批准后变通执行或者停止执行。”

十五、增加一条，作为第十三条：“自治机关坚持全面依法治县，加强法治江华建设，推进科学立法、严格执法、公正司法、全民守法；进一步健全全民普法工作体系，增强公民遵法学法守法用法自觉性和主动性。

“自治机关培育和践行社会主义核心价值观。深化爱国主义、集体主义、社会主义教育，着力培养担当民族复兴大任的时代新人。提高全社会文明程度，实施公民道德建设工程，弘扬中华传

统美德，加强家庭家教家风建设，提高人民道德水准和文明素养。”

十六、增加一条，作为第十四条：“自治机关应当争取上级国家机关对自治县经济社会建设的帮助和支持。”

十七、将第八条改为第十五条，修改为：“自治县行政区域内的国家机关、企业、事业单位、社会团体、其他组织和公民，应当尊重自治机关的自治权，遵守自治县自治条例、单行条例，接受自治县的自治机关的监督。”

十八、增加一条，作为第十六条：“自治县监察委员会对自治县人民代表大会及其常务委员会和上一级监察委员会负责并接受其监督，其组织、职责依照相关法律规定执行。”

十九、删除第十七条。

二十、将第十五条改为第十七条。

二十一、将第十六条改为第十八条，第一款修改为：“自治县人民法院应当有瑶族公民担任院长或者副院长，自治县人民检察院应当有瑶族公民担任检察长或者副检察长。”

二十二、增加一条，作为第十九条：“自治县坚持以人民为中心，完整、准确、全面贯彻新发展理念，构建新发展格局，立足资源禀赋、发展条件、比较优势等实际，推动自治县各项事业高质量发展。

“自治县以建设全国民族经济强县为目标，全面推进乡村振兴和产业建设，突出生态优先、绿色发展，大力发展新兴工业、绿色农业、瑶族生态旅游业和现代物流业。”

二十三、将第十八条第二款、第三十条合并，作为第二十条，修改为：“自治县在国家宏观政策指导下，根据实际，自主安排生产性基本建设项目，加快交通、能源、水利、现代信息技术等基础设施建设。

“上级国家机关在自治县安排的资源开发项目和基础设施建设项目，自治县根据国家有关规定享受减少或者免除配套资金的优惠。”

二十四、将第二十二、第二十七两条合并，作为第二十一条，修改为：“自治县强化农业基础地位，调整农业产业结构，发展农业特色产业，推进农业品牌建设，提高农产品市场竞争力；完善农业科技服务、农产品市场安全监管和流通服务，发展生态、观光、高效农业，促进农业和农村经济健康有序发展。

“自治县加快农村集体产权制度改革，发展新型农村集体经济，壮大集体经济实力；鼓励和扶持集体、个人发展符合产业规划的规模种植业和养殖业，支持农民专业合作社、家庭农场等多种经营主体发展。”

二十五、将第二十三条改为第二十二，修改为：“自治县巩固和完善农村以家庭承包经营为基础、统分结合的双层经营体制，保持土地承包关系稳定并长久不变。深化集体土地所有权、农户承包权 and 土地经营权分置体制改革，支持农村集体土地依法依规合理有序流转，促进农村土地资源优化配置。”

二十六、将第二十一条改为第二十三，修改为：“自治县

推进新型工业化进程，鼓励企业加大投入，改造和提升传统产业；支持中小企业创业创新，发展新兴产业，发挥中小企业在发展县域经济中的作用。

“自治县大力发展园区经济，进一步完善园区基础配套设施，重点发展新材料、新能源、电机电器等优势产业，因地制宜发展农产品精深加工业。”

二十七、将第二十条改为第二十四条，修改为：“自治县鼓励、支持和引导非公有制经济健康发展，保护非公有制企业的合法权益。”删去第一款。

二十八、将第三十五条改为第二十五条，修改为：“自治县加强商贸流通改革发展，构建现代信息和物流体系；利用国家民族贸易的优惠政策，扶持民贸民品企业发展。”

二十九、将第四十条改为第二十六条，修改为：“自治县制定旅游总体规划，利用自然生态、人文景观、民族文化等资源发展全域旅游，促进文化和旅游融合发展。

“自治县鼓励社会资本投资旅游及相关产业，依法保护投资者的合法权益。”

三十、将第十九条改为第二十七条，修改为：“自治县巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，继续加大脱贫地区财政投入和政策支持力度，进一步提升农村基础设施和基本公共服务水平，持续改善农村生产条件和人居环境，扎实推进美丽宜居乡村建设。

“自治县支持国家建设工程移民和其他易地搬迁移民发展，帮助移民安置区招商引资、办厂兴业，促进移民就业、创业，增加收入。”

三十一、将第二十四条、第二十五条第一款、第二十六条合并，作为第二十八条，修改为：“自治县加强森林资源保护，依法维护森林、林木、林地的所有权和经营权，健全和完善生态公益林、天然林和湿地生态保护补偿机制，增加林业碳汇储备。

“自治县加强森林有害生物防治和森林防火工作。

“自治县加强古树名木保护；严格落实野生动物保护制度，禁止非法猎捕、出售、购买、利用、运输、携带、寄递、食用受法律保护的野生动物及其制品。

“自治县推进森林限伐，严格执行林木凭证采伐制度，依照相关法律法规制定管理办法。”

三十二、将第二十五条第二款、第三款、第四款和第二十四条第四款合并，作为第二十九条，修改为：“自治县引导和支持单位和个人合理利用林地发展林业及相关产业，提升林业经济效益，不断增加林农收入。

“自治县鼓励、支持国有林场依照法律法规的规定盘活国有林业资产，开展多种经营，实现保值增值。

“森林植被恢复费主要用于自治县的林业发展和林业生态保护建设。”

三十三、将第三十三条改为第三十条，修改为：“自治县加

强水资源保护，实行取水许可制度和水资源有偿使用制度；加强水利基础设施建设，加大水土保持力度，推进流域综合治理和水源、水系工程建设与管护。

“水资源费、水土保持补偿费分别用于自治县水资源的保护、水土流失预防和治理。”

三十四、删除第三十一条。

三十五、将第三十六条改为第三十一条，修改为：“自治县科学制定国土空间规划和专项规划，统筹城乡发展，推动农村按‘多规合一’村庄规划集中建房，加强居民自建房安全管理，体现民族特色、地方特点和历史文化，保持民族建筑风貌，注重保护具有传统民族文化特色的乡村，逐步改善城乡居民生产生活环境和居住条件。

“自治县大力实施县城优先发展战略，坚持县城建设同发展产业相结合，同聚焦生产要素相结合，同改善人居环境、推动可持续发展相结合，不断增强县城的经济实力和竞争力，带动全县社会经济的协调发展。

“自治县加强小城镇建设和管理，按照统一规划、合理布局、综合开发、配套建设的原则，提高城镇化水平，对具备条件的建制镇实行城市化管理。”

三十六、将第二十八条和第二十九条合并，作为第三十二条，修改为：“自治县依法加强土地资源管理，严格执行基本农田保护制度，科学规划城乡建设用地。制止非法占用土地，提高土地

利用率。

“自治县依法保护和合理利用矿产资源，禁止非法勘探、开采、经营矿产资源。”

三十七、将第三十二条改为第三十三条，修改为：“自治县依法保护生态环境，改善生态环境质量，协同推进节能减污降碳，防治环境污染和其他公害，实现人与自然和谐共生。”

三十八、删除第三十四条。

三十九、将第五十一条改为第三十四条，修改为：“自治县加强财源建设，努力增加财政收入。

“自治县根据国家法律法规，结合实际安排财政预算，合理使用财政收入，确保国家机关正常运转和社会事业、基本公共服务等正常经费支出。

“自治县的财政预算支出，按照国家规定设置预备费。自治县的财政预算由自治县人民代表大会审查和批准；预算调整和决算，须经自治县人民代表大会常务委员会批准。自治县加强预算绩效监督，建立健全预算绩效管理制度。”

四十、将第五十二条、第五十四条合并，作为第三十五条，修改为：“自治县财政依照国家财政转移支付制度，享受上级国家机关一般性财政转移支付、专项财政转移支付、民族优惠政策财政转移支付以及上级国家机关确定的其他方式的照顾。

“自治县财政根据本级收入情况，统筹用好上级转移支付资金，合理安排支出，因重大政策变化或其他因素导致减收或增支

出现收不抵支时，应当报请上级国家机关予以调整。”

四十一、将第五十三条改为第三十六条，修改为：“自治机关对本级各项开支标准、定员、定额，根据国家规定的原则，结合实际情况，制定补充规定或者具体办法。”

四十二、删除第三十七条。

四十三、增加一条，作为第三十七条：“自治县在制定财政预算时，应当适当安排民族工作经费，主要用于民族团结进步事业的发展。”

四十四、删除第三十八条。

四十五、将第五十六条改为第三十八条，修改为：“自治县在执行国家税收法律法规时，除应当由上级国家机关统一审批的减税、免税项目外，对属于自治县地方财政收入，并确需通过税收调节加以扶持的项目，报经省人民政府批准后，可以实行减税或者免税。”

四十六、将第五十八条改为第三十九条，修改为：“自治县区域内的金融机构应当加大对县域各项事业的信贷扶持，对重点建设项目、公共基础设施项目和涉农建设项目应当予以重点扶持。”

四十七、将第五十七条改为第四十条，增加一款作为第二款：“自治县加强村级资金管理，实行‘村账乡代管’工作。”

四十八、将第三十九条第一款改为第四十一条，修改为：“自治县发展社会保障事业，确保社会保障水平与经济社会发展水平

相适应。

“自治县应当建立健全城乡基本医疗保险制度、城乡居民基本养老保险制度、城乡居民最低生活保障制度和失地农民保障制度等，发展社会救济救助、社会优抚、社会福利等事业。自治县鼓励社会资金投资社会保障事业。

“自治县实施积极的就业政策，把扩大就业作为经济社会发展的重要目标。

四十九、增加一条，作为第四十二条：“自治县加强国防教育和全民国防动员体系建设，鼓励适龄青年应征入伍，投身国防事业。自治县依法落实退役军人安置和就业创业政策。加强现役军人、退役军人、烈属军属的优待抚恤，做好烈士褒扬、纪念设施的管理保护等工作。”

五十、将第四十一条、第四十二条合并，作为第四十三条，修改为：“自治县科学制定教育发展规划，合理配置教学资源；利用国家对民族地区教育事业优惠政策，改善办学条件，提升办学水平；大力推进义务教育优质均衡发展，提升高中阶段教育普及水平，推进中等职业教育和普通高中教育协调发展，坚持学前教育公益普惠基本方向，大力发展公办幼儿园，加快发展普惠性民办幼儿园，进一步规范民办教育办学行为。

“自治县加大教育投入，保障教育经费法定增长，确保教育经费足额到位。

“自治县应当采取有效措施帮助家庭经济困难的学生完成

学业。”

五十一、将第四十三条改为第四十四条，修改为：“自治县加强教师队伍建设，加大定向培养力度；依法保护教师合法权益，尊重教师社会地位；保障教师待遇，逐步改善教师工作、生活条件。

“自治县鼓励教师到边远山区工作，并在生活、福利待遇等方面给予照顾。”

五十二、将第四十四条改为第四十五条，修改为：“自治县发展科学技术事业，普及科学技术知识；加大多元化科技投入，保障科学技术研究开发经费稳步增长；健全科学技术推广服务体系，加快科学技术应用推广；依法保护知识产权，鼓励和推动科技创新，促进科技成果转化。

“自治县对有重大发明创造、推广运用科技成果取得显著成效的单位或者个人给予表彰奖励。”

五十三、将第四十五条改为第四十六条，修改为：“自治县传承和弘扬中华优秀传统文化，加强公共文化设施建设管理，提升公共文化设施服务效能。发展具有民族特色的文学、艺术、广播、影视、新闻、网络媒体和出版等文化事业，鼓励和推动地方民间工匠、传统工艺的传承与发展。

“自治县建立物质文化遗产和非物质文化遗产保护制度，重视文物、传统建筑和名胜古迹等物质文化遗产的发掘、整理和依法保护工作，重视非物质文化遗产的普查整理、申报、推广等工

作，加强民族传统文化的研究工作。

“自治县支持具备条件的学校将少数民族优秀传统文化列为校本教学辅助内容，鼓励和支持职业技术学校开设以少数民族非物质文化遗产等优秀传统文化为内容的专业和课程。

“自治县适时举办各类民族民间文化艺术节。鼓励社会团体依法依规主办或者承办民族民间文化艺术活动。”

五十四、将第四十六条改为第四十七条，修改为：“自治县发展体育事业，完善公共体育设施，保护和传承民族传统体育项目，开展全民健身活动和少数民族传统体育活动，增强各族人民的体质。

“自治县适时举办少数民族传统体育运动会。”

五十五、将第四十七条第一款、第二款、第四款和第四十八条合并，作为第四十八条，修改为：“自治县发展医疗卫生事业，建立和完善卫生基础设施和城乡公共卫生服务体系、医疗服务体系和公共卫生突发事件应急体系；加强医疗卫生队伍建设；加大农村医疗卫生投入；开展全民健康教育和爱国卫生运动；做好传染病预防控制和妇幼保健工作；提高各民族群众健康水平。

“自治县依法加强食品和药品的安全监督和管理，加大对生产、销售有毒、有害食品和假冒伪劣药品的查处力度。

“自治县依法做好人口和计划生育工作，提高人口素质，实现人口与经济、社会、资源的协调发展。”

五十六、删除第四十九条。

五十七、将第四十七条第三款改为第四十九条，修改为：“自治县鼓励和推动瑶医瑶药等民族民间传统医药、医术的传承与发展。”

五十八、将第三十九条第二款改为第五十条，修改为：“自治县统筹安全和发展，加强安全生产管理，建立健全安全生产责任制，保障人民的生命和财产安全。”

“自治县加强防灾减灾体系建设，提高自然灾害防御能力，实现应急管理能力和体系现代化。”

五十九、将第十三条改为第五十一条，修改为：“自治县在上级国家机关核定的机构、编制总额内，根据实际需要确定机关、事业单位机构设置和人员编制，报请上级国家机关批准后执行；机关、事业单位工作人员自然减员缺额的，由自治县按照有关规定自主补充。”

六十、将第十二条改为第五十二条，修改为：“自治县根据经济社会发展的需要，采取各种措施加强对本土人才的培养，重视培养、选拔和任用少数民族干部和妇女干部。”

六十一、将第十四条、第五十条第一款合并，作为第五十三条，修改为：“自治县制定完善招录、招聘、遴选、引进人才制度，在公开招录公务员、招聘国有企业、事业单位工作人员时，可以拿出招录总额的一定比例，招录自治县本籍报考人员。对乡镇艰苦边远地区岗位，可以采取适当放宽年龄、学历、专业及开考比例限制等方式招录自治县本籍报考人员。”

“自治县对确需引进的各类高层次、紧缺专业人才，可以简化考试程序聘用或者进行考核聘用。”

六十二、将第五十条改为第五十四条，修改为：“自治县制定和完善与经济发展水平相适应的绩效考核制度。”

六十三、删除第五十五条。

六十四、将第五十条第四款改为第五十五条，修改为：“对为自治县经济、政治、文化、社会、生态文明建设及民族团结进步事业作出突出贡献的单位和个人，由自治县人民政府给予表彰奖励。”

六十五、将第六十二条改为第五十六条，修改为：“壮族乡的乡长由壮族公民担任。

“自治县帮助壮族乡发展经济、社会、文化等各项事业。”

六十六、将第六十四条改为第五十七条，增加一款作为第三款：“自治县人民政府可以组织各民族共同参与的庆祝活动。”

六十七、增加一条，作为第五十八条：“自治县行政区域内的国家机关、事业单位、社会团体及其他组织的公章、牌匾、文件等均应冠以自治县全称。”

六十八、增加一条，作为第五十九条：“自治县人民代表大会常务委员会应当加强对自治县自治条例、单行条例执行情况的监督和检查，并将检查情况向社会公布。”

六十九、删除第六十条。

七十、将第六十五条改为第六十条，修改为：“本条例经湖

南省人民代表大会常务委员会批准后，由自治县人民代表大会常务委员会公布施行。”

本决定经湖南省人民代表大会常务委员会批准后，由江华瑶族自治县人民代表大会常务委员会公布，自公布之日起施行。

《江华瑶族自治县自治条例》根据本决定作相应修改并对条文顺序作相应调整，重新公布。